KONZEPTPAPIER · ENTWURF ZUR DISKUSSION · NAME SEIT 19.10.2026: LIFEKURS (VORHER ARBEITSTITEL „ENDLICH-BESSER-BERATEN“) · GESELLSCHAFTSSTRUKTUR INZWISCHEN ERWEITERT, SIEHE GRUENDUNG.MD

Lifekurs
Gemeinsam ganzheitlich.

Wie wir aus deinem Versicherungsbestand eine ganzheitliche Beratung für Versicherung, Finanzierung, Vermögen und Immobilien machen und dabei ein gemeinsames Unternehmen und ein Immobilienportfolio aufbauen.

Für	Von	Stand
Jan	**Oliver**	**Oktober 2026**



Vertraulich, nur für Jan. Dieses Papier ist eine unverbindliche Diskussionsgrundlage und ersetzt keine Steuer- oder Rechtsberatung. Alle steuerlichen und rechtlichen Punkte sind vor der Umsetzung durch Steuerberater, Notar und Fachanwälte zu bestätigen (siehe Hinweise auf der letzten Seite).

AUF EINEN BLICK

Die Idee in 60 Sekunden

Dein Bestand zeigt, wo Beratungsbedarf liegt: wer Immobilien besitzt, wessen Zinsbindung ausläuft, wer Vermögen aufbauen oder eine Nachfolge regeln will. Heute betreust du ihn in der Versicherung. Gemeinsam können wir daraus vier Geschäftsfelder machen.

Versicherung

Absicherungs-Check als Einstieg, Bestand pflegen, nachberaten, ergänzen. Courtage (deine Sparte); ob daneben ein Entgelt möglich ist, prüfen wir gemeinsam. Dazu Edelmetalle (Aufteilung offen).

Finanzierung

Anschluss- und Neufinanzierung für Eigentümer im Bestand (§34i).

Vermögen

Finanzanlagen **nur vom Kunden bezahlt**, ohne Provisionen (§34h): Strategiedepot 1,0 %, ETF-Standarddepot 0,5 % pro Jahr.

Immobilien

Gemeinsames Portfolio in einer vermögensverwaltenden GmbH, später auch Vermittlung.

Wie wir es aufstellen

- **Jeder eine Holding-GmbH.** Die beiden Holdings gründen zu je 50 % die **Lifekurs GmbH**.
- **Gemeinsame VV-GmbH** für Immobilien, mit niedriger Steuer auf Mieten.
- **Dein Bestand wird bezahlt**, nicht eingebracht: Die GmbH kauft ihn Kunde für Kunde nach einer gutachterlich festgelegten Formel.
- **Meine Anteile werden über Zeit und Meilensteine verdient.** Den noch nicht verdienten Teil kann deine Holding zum Nennwert zurückkaufen.
- **Schneller Start** über einen Kooperationsvertrag, während die Gründungen laufen.

33,85 %

Steuer auf Gewinne, die in der GmbH bleiben, statt ca. 47,6 % im Einzelunternehmen prüfen

15,83 %

Steuer auf Mietüberschüsse in der VV-GmbH mit erweiterter Kürzung prüfen

50 / 50

Beteiligung über die Holdings, mit Absicherung für beide Seiten

12.500 €

sofort einzuzahlendes Kapital je Partner, Haftung bis 25.000 € (Seite 15)

AUSGANGSLAGE

Was jeder mitbringt

Wir bringen sehr unterschiedliche Dinge ein. Genau das macht die Kombination wertvoll. Und genau deshalb soll die Beteiligung beides fair abbilden.

Du

Kunden	ca. 800, regional verankert
Umsatz	ca. 160 T€ pro Jahr, davon ca. 100 T€ Bestandscourtage (nach Abgaben) und ca. 60 T€ Neugeschäft und Sonstiges
Abgaben	50 % auf Altverträge an Vorgänger-Makler, Neuabschlüsse frei
Erlaubnis	§34d Versicherungsmakler
Stärken	Kundenbeziehung, Versicherungs-Know-how, Absicherung, Vertrieb, Führung als Bezirksleiter, Pool-Netzwerk
Daneben	PV-GmbH und Overrides als Bezirksleiter (bleiben außerhalb der neuen GmbH)

Ich

Erlaubnisse	§34d Makler · §34h Honorar-Finanzanlagenberater (alle 3 Kategorien) · §34i Immobiliardarlehen · §34c Nr. 2 Darlehen
Ausbildung	Master in Finance, Accounting & Taxation
Stärken	Immobilienfinanzierung, Steuer und Bilanz, Investitionsrechnung, Ankaufsanalyse bei Mehrfamilienhäusern
Anbindung	Fondskonzept (Pool, inkl. Honorarlösungen)
Kunden	kleiner eigener Kreis, geht nach derselben Formel in die GmbH wie deiner

Was daraus folgt: Du bringst Kundenbeziehungen, Versicherungs-Know-how, Vertrieb und einen laufenden Ertrag. Ich bringe die Erlaubnisse und das Fachwissen für Finanzierung, Anlage und Immobilien. Das gemeinsame Unternehmen braucht beides. Deshalb vergütet das Modell **Bestand, Arbeit und Kapital getrennt**: den Bestand über einen Kaufpreis, die Arbeit über Vergütung und Vesting, das Kapital über die Beteiligung.

Wo im Bestand Beratungsbedarf liegt

Bestimmte Verträge im Bestand sind klare Hinweise auf Bedarf, den wir heute nicht bedienen. Wir sprechen ihn im Jahresgespräch offen an. Der Kunde entscheidet.

HINWEIS IM BESTAND	MÖGLICHER BEDARF	ANGEBOT	WER
Wohngebäudeversicherung	Kunde besitzt eine Immobilie	Anschlussfinanzierung, Modernisierung	ich
Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht	**Kunde vermietet: Fragen zu Finanzierung, Nachfolge, Verkauf**	**Vermieterberatung**	**wir beide**
Vermieter ab 65, Erbengemeinschaften	Nachfolge, Vermögensplanung	Gesamtplanung	wir beide
Bauherren-, Bauleistungsversicherung	Neubau oder Umbau	Finanzierung	ich
Familien mit BU und Risikoleben	Absicherung vorhanden, Vermögensaufbau fehlt	Strategiedepot (Serviceentgelt), Altersvorsorgedepot (Vergütung nie aus dem Depot)	ich
Gewerbekunden	bAV, Firmenimmobilien, Gewerbefinanzierung	Gewerbeberatung; bAV und PUK über dich	wir beide

Drei feste Aktionen pro Jahr

1 Zinsbindungs-Check

Jeden Eigentümer fragen, wann seine Zinsbindung endet, und den Termin erfassen. Das ergibt über Jahre einen planbaren Strom an Finanzierungsfällen.

2 Jahresgespräch „360°"

Fester Teil der Versicherungsbetreuung. Vier Fragen gehören immer dazu: Immobilien, Zinsbindung, Vermögen, Pläne (Verkauf, Erbe, Ruhestand).

3 Vermieter-Abend in Kall

Themen sind Versicherung von Mehrfamilienhäusern, Nachfolge, Verkauf und Finanzierung. Ein Abend für eine Zielgruppe, die wir sonst einzeln ansprechen müssten.

Gesundheitsdaten aus BU- und KV-Verträgen nutzen wir nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Kunden. prüfen

VERTRIEBSKONZEPT · TEIL 2

Ein Prozess für alle Sparten

1 · Anlass
aus Bestand, Aktion oder Partner

›

2 · Vorprüfung
Innendienst prüft und vereinbart den Termin

›

3 · Gespräch
du, ich oder wir beide

›

4 · Analyse
Ist-Stand, Ziele, Lücken

›

5 · Angebot
Courtage, Provision oder Honorar (Finanzierung), Serviceentgelt (Anlage), Festpreis (Finanzplan)

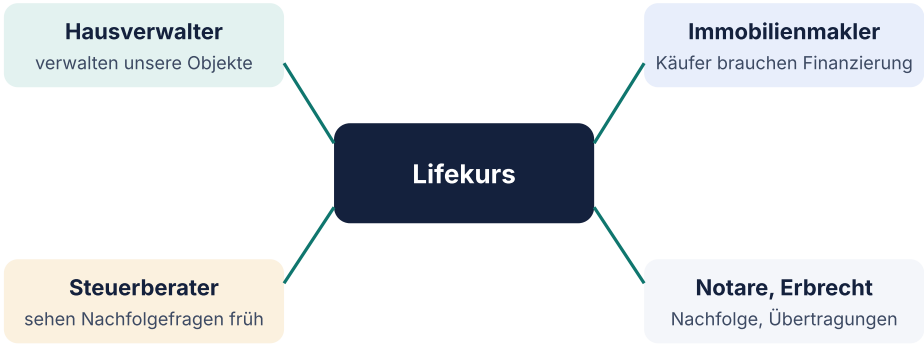
›

6 · Betreuung
Wiedervorlage im CRM, nächstes Jahresgespräch

Spielregeln

- **Ein CRM** (Fondsfinanz-MVP) plus eine Pipeline für Finanzierung, Anlage und Immobilien. Jeder Kontakt bekommt eine Kennzeichnung der **Quelle**. Daran hängen Vergütung und Meilensteine.
- **Innendienst früh einstellen**, auch in Teilzeit. Unsere Zeit gehört in Beratung und Abschluss.
- **Kennzahlen pro Monat:** Termine, Abschlussquote je Sparte, Finanzierungsvolumen, Umsatz aus Serviceentgelt, Anteil der Kunden mit mehr als einer Sparte.
- **Umdeckung nur mit dokumentiertem Kundennutzen**, nie, um Abgaben zu sparen. Das schützt vor Haftung und vor Streit mit den Altmaklern. prüfen

Partnernetz



Mit Verwaltern, Maklern und Steuerberatern arbeiten wir offen und gegenseitig zusammen. Wer uns einen Kontakt gibt, bekommt bei passender Gelegenheit einen zurück.

Provisionen oder Rückvergütungen an Verwalter (insbesondere WEG-Verwalter) nur offengelegt oder gar nicht. prüfen

BERATUNG

Wer was mit welcher Erlaubnis macht

Unsere Haltung: **keine Provisionen bei Finanzanlagen**, dort nur eine Vergütung vom Kunden (Serviceentgelt). Ob in anderen Sparten Entgelte statt Provisionen sinnvoll und zulässig sind, prüfen wir gemeinsam. Die Grenzen dafür sind eng.

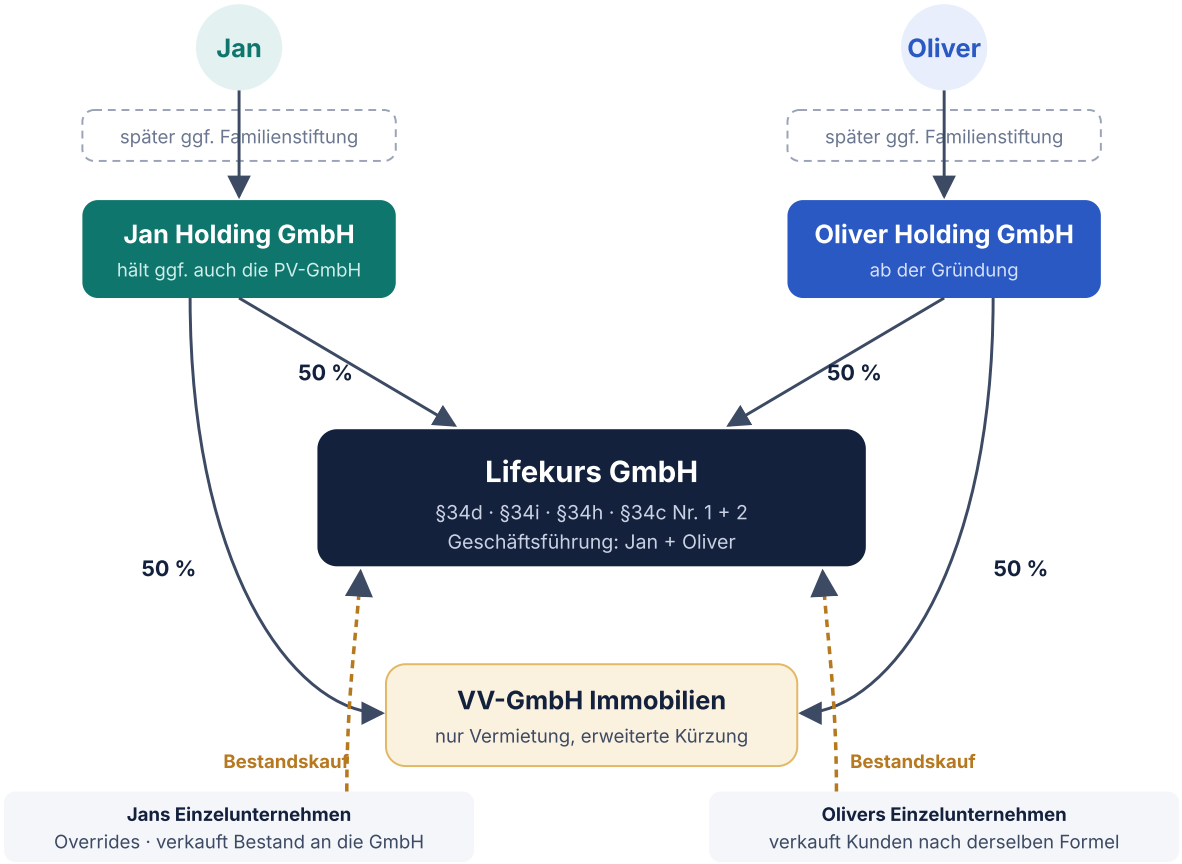
SPARTE	ERLAUBNIS DER GMBH	VERGÜTUNG	WAS RECHTLICH ZU BEACHTEN IST
Versicherung	§34d Makler	Courtage, ggf. Vermittlungsentgelt bei Nettotarifen	Beratung gegen gesondertes Entgelt erlaubt die Maklererlaubnis nur gegenüber **Nicht-Verbrauchern**. Bei Verbrauchern ist ein Vermittlungsentgelt für **Nettotarife** grundsätzlich anerkannt. Ob und wie ein laufendes Serviceentgelt gegenüber Verbrauchern zulässig ist, klären wir mit dem Fachanwalt. prüfen
Immobilien-finanzierung	§34i	Bankprovision oder Honorar, nie beides	Rechtlich wäre neben der Provision eine offengelegte Kundengebühr möglich (Textform, fällig erst nach Auszahlung); wir verzichten bewusst darauf. **Honorarberatung und Vermittlung schließen sich für dieselbe Gesellschaft aus (§34i Abs. 5).** Wir entscheiden uns also für ein Modell. prüfen
Finanzanlagen	§34h Honorar	nur Serviceentgelt vom Kunden: Strategiedepot über WealthKonzept 1,0 % inkl. USt, ETF-Standarddepot 0,5 %	§34h und §34f schließen sich aus. Die GmbH erhält für Finanzanlagen also nur §34h. Für die Anlageberatung gilt ein Verbot, Zuwendungen Dritter anzunehmen (Auskehr an den Kunden nur in Ausnahmefällen). Courtage in der Versicherung und Bankprovision bei der Finanzierung bleiben davon unberührt. Offen: Wie fließt unser Anteil beim Strategiedepot? Zahlt WealthKonzept ihn aus, wäre das eine Zuwendung Dritter. prüfen
Immobilienvermittlung	§34c Nr. 1 (neu zu beantragen)	Maklercourtage	Hat keiner von uns bisher. Nötig, sobald wir für die Vermittlung eines Verkaufs an Dritte bezahlt werden. Keine Sachkundeprüfung; die Weiterbildungspflicht für Makler ist seit 24.07.2026 entfallen. prüfen
Darlehen allgemein	§34c Nr. 2	Provision	Ergänzend für Darlehen außerhalb des Immobilienbereichs.

Umsatzsteuer: Versicherungs- und Kreditvermittlung sind umsatzsteuerfrei. Anlageberatung gegen Serviceentgelt und Immobilienvermittlung sind umsatzsteuerpflichtig. In einer GmbH mit beidem wird die Vorsteuer aufgeteilt. Das ist lösbar, aber Aufgabe für den Steuerberater. prüfen

Die Rahmenvereinbarung mit dem Kunden (Maklervertrag, Vergütungsvereinbarung mit Serviceentgelt) ist unser Kernprodukt. Sie wird vor dem ersten Einsatz von einem Fachanwalt für Vermittlerrecht geprüft.

STRUKTUR

Die Zielstruktur



Holdings

Nehmen Gewinne nahezu steuerfrei auf und investieren sie weiter, vor allem in Immobilien. Jeder ist Alleingesellschafter und Geschäftsführer seiner Holding. prüfen

Operative GmbH

Eine Gesellschaft für alle Beratungssparten: gleiche Kunden, eine Marke, eine Erlaubnisinhaberin, eine Stelle für den Datenschutz.

VV-GmbH

Hält nur Immobilien. Keine Provisionen, kein Vertrieb, kein schneller Weiterverkauf, sonst entfällt die erweiterte Kürzung. prüfen

Einzelunternehmen

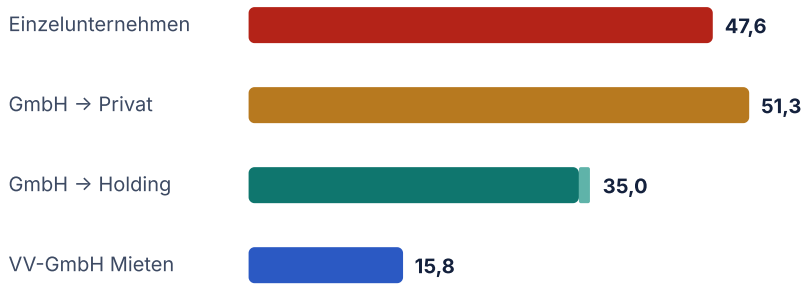
Deine Overrides als Bezirksleiter bleiben bei dir. Der Bestand geht schrittweise per Kauf an die GmbH.

WARUM DIESE STRUKTUR

Die Steuerlogik: reinvestieren statt entnehmen

Die GmbH lohnt sich für Geld, das **im Unternehmen bleibt** und in Immobilien fließt. Was privat zum Leben gebraucht wird, ist im Einzelunternehmen oft günstiger versteuert.

EBENE (HEBESATZ 515 %, STAND 2026)	BELASTUNG
Einzelunternehmen: Grenzsteuersatz 42 % + Soli	44,31 %
dazu Gewerbesteuer nach Anrechnung auf ESt und Soli	+ ca. 3,26 %
Einzelunternehmen gesamt	**ca. 47,6 %**
GmbH, Gewinn bleibt im Unternehmen	**33,85 %**
GmbH, Ausschüttung an Privat	51,30 %
GmbH, Ausschüttung an die Holding (gesamt)	**ca. 34,97 %**
VV-GmbH mit erweiterter Kürzung	**15,83 %**



Steuer in % je Euro Gewinn, vereinfacht. Balkenlänge proportional.
GmbH → Holding: 33,85 % plus 1,69 % auf den ausgeschütteten Rest.

Merksatz: Je mehr Gewinn reinvestiert wird, desto stärker wirkt die Struktur. Pro 100.000 € reinvestiertem Gewinn bleiben gegenüber dem Einzelunternehmen rechnerisch ca. 12.600–13.700 € mehr im Unternehmen. prüfen

Rückenwind: Die Körperschaftsteuer sinkt ab 2028 schrittweise von 15 % auf 10 % (2032). Die GmbH-Belastung fällt dann auf ca. 28,6 %, die VV-GmbH auf ca. 10,6 %. prüfen

Vereinfachte Grenzbetrachtung ohne Kirchensteuer und ohne Gewerbesteuer-Freibetrag. Bei ca. 150 T€ Gewinn ist der Soli voll fällig. Der Holding-Wert setzt das gewerbesteuerliche Schachtelprivileg voraus (Beteiligung ab 15 % zu Jahresbeginn). Alle Sätze sind vom Steuerberater zu bestätigen. prüfen

STRUKTUR

Eine operative GmbH für alles, Immobilien getrennt

Warum nicht eine GmbH pro Sparte?

- Jede GmbH braucht **eigene Erlaubnisse, eigene Haftpflicht, eigenen Jahresabschluss**. Die Kosten vervielfachen sich ohne Vorteil.
- Die Kunden sind dieselben. Eine Gesellschaft heißt ein Vertrag, eine Marke, eine Stelle für den Datenschutz.
- Die Mischung aus umsatzsteuerfreier Provision und steuerpflichtigem Serviceentgelt ist in einer GmbH lösbar.
- Eine zweite GmbH lohnt sich erst, wenn die Anlageberatung sehr groß wird oder wir Immobilien in nennenswertem Umfang vermitteln.

Warum die Immobilien getrennt?

Die erweiterte Gewerbesteuerkürzung, also 15,83 % statt 33,85 % auf Mieten, gibt es nur, wenn die Gesellschaft **ausschließlich** eigenen Grundbesitz verwaltet. Eine Provision oder ein schneller Weiterverkauf (gewerblicher Grundstückshandel) kann sie kosten. PV-Anlagen gehören deshalb in eine gewerbliche Gesellschaft (zum Beispiel deine PV-GmbH), nicht in die VV-GmbH. Das Gesetz duldet dort nur eng begrenzt Stromlieferungen an Mieter (bis 20 % der Mieteinnahmen) und sonstige Leistungen an Mieter (bis 5 %). prüfen

Haftung: so schützen wir das Unternehmen

1. **Vermögensschadenhaftpflicht** mit Deckungssummen deutlich über dem Pflichtminimum, besonders für die Anlageberatung.
2. **Gewinne regelmäßig an die Holdings ausschütten**, sobald die Kaufpreisraten bedient sind. Danach stehen sie nicht mehr im Haftungsvermögen der operativen GmbH.
3. **Immobilien nie in der operativen GmbH**, immer in der VV-GmbH.
4. **Saubere Dokumentation:** Beratungsprotokolle, Geeignetheitserklärungen, Erstinformation.

> Für die Immobilien- und Darlehensvermittlung nach §34c gibt es keine Pflicht-Haftpflicht. Wir schließen trotzdem eine passende Deckung ab, sobald wir dort tätig sind. prüfen

BETEILIGUNG

50/50 ab der Gründung, mit Absicherung für dich

Warum Anteile ab der Gründung?

Anteile, die jemand **für seine Arbeit** bekommt, sind steuerlich Arbeitslohn. Besteuert wird ihr Wert am Tag der Übertragung, auch wenn sie an eine Holding gehen. Eine spätere Übertragung, wenn das Geschäft schon läuft, kann eine hohe Steuer auslösen, ohne dass Geld fließt. prüfen

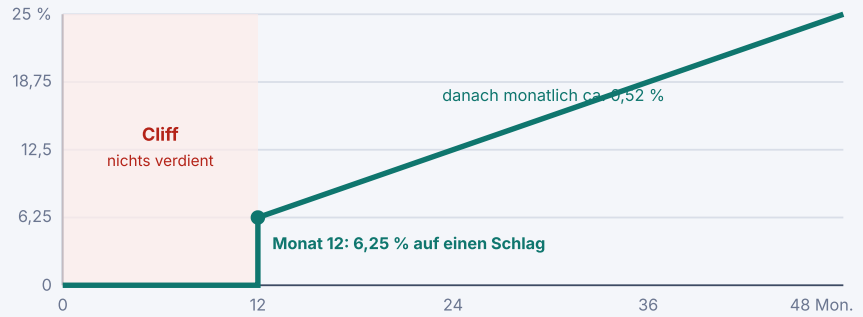
Bei der **Gründung zum Nennwert**, bevor Werte in der GmbH sind, und zu gleichen Bedingungen für beide Holdings spricht vieles gegen einen solchen Vorteil. Deshalb wird auch der Bestand voll bezahlt und nicht eingebracht. prüfen

Rück-Vesting: so funktioniert es

- Meine Holding hält die 50 % ab der Gründung.
- Deine Holding bekommt ein **Rückkaufrecht zum Nennwert** auf den Teil, den ich noch nicht verdient habe.
- Der verdiente Teil wächst über **Zeit** (Hälfte) und **Meilensteine** (Hälfte).
- Das Vesting beginnt mit dem Start der Kooperation.
- Wird ein Meilenstein aus Gründen verfehlt, die ich nicht zu vertreten habe, gilt er als erreicht. Bei Verkauf der GmbH oder deinem Ausscheiden ist alles sofort verdient.
- Das Rückkaufrecht wird notariell beurkundet. prüfen

Zeitanteil: 25 % der GmbH über 48 Monate

„Cliff" heißt Mindestwartezeit: In den ersten 12 Monaten wird nichts verdient, danach auf einen Schlag ein Viertel.



Leistungsanteil: 25 % der GmbH, je 6,25 % pro Ziel

M1	Erlaubnisse der GmbH erteilt, Beratungsprozess läuft
M2	10 T€ Umsatz pro Monat aus Neugeschäft und Serviceentgelt
M3	20 T€ Umsatz pro Monat aus Neugeschäft und Serviceentgelt
M4	vereinbarte Zahl von Kunden mit zusätzlicher Finanzierung oder Anlageberatung

Vorschlag als Ausgangspunkt. Die Umsatzziele messen nur Neugeschäft und Serviceentgelt, nicht die übernommene Bestandscourtage. Ob auch deine Arbeitsleistung einem Vesting oder einer Gegenpflicht unterliegt, entscheiden wir gemeinsam (Seite 18).

GESELLSCHAFTERVEREINBARUNG

Spielregeln auf Augenhöhe

Die Bewertungsregeln beim Ausscheiden gelten für beide gleich. Das Vesting betrifft nach diesem Vorschlag meine Anteile, weil dein Beitrag über den Bestandskauf gesondert bezahlt wird.

Ausscheiden („Leaver"-Regeln)

Ausscheiden ohne Verschulden (zum Beispiel Krankheit, einvernehmlich oder Wegfall von Voraussetzungen, die man nicht zu vertreten hat): noch nicht verdienter Teil zum Nennwert, verdienter Teil zum Verkehrswert.
Ausscheiden mit Verschulden (zum Beispiel grobe Pflichtverletzung, Wettbewerb): Abschläge nur in rechtlich zulässigen Grenzen. Eine Rückübertragung unter Wert kann Schenkungsteuer auslösen. prüfen

Gemeinsame Entscheidungen

Beide Geschäftsführer sind im Tagesgeschäft handlungsfähig. Nur gemeinsam entschieden werden: Bestandskauf, Darlehen, Personal, Ausschüttungen, neue Sparten, Immobilienkäufe. Die Satzung arbeitet mit einfacher Mehrheit und ohne Stichentscheid. Das ist auch für den Sozialversicherungsstatus der Geschäftsführer wichtig. prüfen

Patt-Situationen

Bei 50/50 kann es ein Patt geben. Lösung: zuerst Mediation. Bleibt es beim Patt, ein geregeltes Ausstiegsverfahren, etwa ein gegenseitiges Kaufangebot zum gleichen Preis (ein sogenannter „Shoot-out"), damit die Firma nie blockiert ist.

Vorrecht für die VV-GmbH

Immobilienchancen aus dem Bestand oder aus gemeinsam aufgebauten Kontakten werden **zuerst der VV-GmbH angeboten**. Lehnt sie innerhalb von vier Wochen ab oder kann sie nicht finanzieren, ist jeder frei. Laufende private Vorhaben benennen wir bei Unterzeichnung in einer vertraulichen Anlage.

Wettbewerbsverbot

Für beide. Ausdrücklich ausgenommen sind deine Overrides als Bezirksleiter, die PV-Aktivitäten und private Immobilieninvestitionen außerhalb des Vorrechts.

Ausschüttungen

Zuerst werden die Kaufpreisraten für den Bestand bedient. Darüber hinausgehende Gewinne gehen regelmäßig an die Holdings. Das schützt vor Haftung und finanziert Immobilien.

DEIN BESTAND

Dein Bestand wird bezahlt, nicht verschenkt

Würdest du den Bestand einfach in eine 50/50-GmbH einbringen, stiege dadurch der Wert meiner Anteile. Das gilt steuerlich als Schenkung von dir an mich, mit nur 20.000 € Freibetrag. Außerdem müsstest du den Bestand aus deinem Einzelunternehmen entnehmen und versteuern, ohne dass Geld fließt. prüfen

1 · Gutachten

Ein Gutachter legt **einmal** eine Kaufpreisformel fest: Faktor × Jahrescourtage des Kunden nach Abgaben.

2 · Kunde wechselt

Im Jahresgespräch unterschreibt der Kunde den neuen Vertrag mit der GmbH.

3 · Umschlüsselung

Die Courtagezusagen gehen auf die GmbH über. **Ab dann** ist der Kaufpreis für diesen Kunden fällig.

4 · Ratenzahlung

Die GmbH zahlt in Raten aus der laufenden Courtage. Die Abgaben an die Altmakler gehen mit über.

Was du davon hast

- **Voller Wert** für deinen Bestand, gutachterlich belegt.
- Der schrittweise Übergang **verteilt den Veräußerungsgewinn auf mehrere Jahre**. prüfen
- Die GmbH schreibt den Kundenstamm ab und senkt so ihre Steuer.
- **50/50 bezieht sich auf das gemeinsame Unternehmen**, nicht auf deinen bisherigen Bestand.

Was sich für dich ändert

- Ab Erteilung der Erlaubnisse läuft **Neugeschäft über die GmbH**. Der Ertrag daraus (heute bis zu ca. 60 T€ pro Jahr, inkl. Sonstigem) gehört dann beiden Holdings zu je 50 %.
- Ausgleich schaffen Geschäftsführervergütungen nach tatsächlichem Einsatz. Ihre Höhe legen wir gemeinsam fest.
- Deine Overrides bleiben vollständig bei dir.

Worauf wir achten müssen

- **Marktüblicher Preis:** zu hoch wäre eine verdeckte Gewinnausschüttung, zu niedrig eine Schenkung. prüfen
- **Umsatzsteuer:** Der Verkauf kann mit 19 % umsatzsteuerpflichtig sein, und die GmbH kann sie kaum abziehen. Gestaltung mit dem Steuerberater klären. prüfen
- **Zustimmung der Altmakler** zur Übernahme der Abgaben.
- Für dich ist der Gewinn laufender Gewinn und gewerbesteuerpflichtig, mit Anrechnung. prüfen

KUNDENÜBERGANG

Kunde für Kunde in die GmbH

Nicht alle auf einmal: Kunden wechseln dann, wenn sie ganzheitlich beraten werden wollen. Für sie ist das eine natürliche Aktualisierung im Jahresgespräch. Die Marke legen wir gemeinsam fest.

1. **Bestand auswerten:** Accounts, Abgabestatus, Sparten, Beratungsanlässe. Die datenschutzrechtliche Grundlage dafür (Auftragsverarbeitung oder gemeinsame Verantwortung) legt ein Datenschutzberater fest. prüfen
2. **Jahresgespräch** durch dich, mit den vier festen Fragen.
3. **Interesse an ganzheitlicher Beratung?** Der Kunde unterschreibt bei der GmbH Maklervertrag, Vollmacht, Rahmenvereinbarung und Datenschutzerklärung. Das geht erst, wenn die GmbH ihre Erlaubnisse hat.
4. **Umschlüsselung** der Courtagezusagen auf die GmbH (Fondsfinanz und Versicherer). Ab dann ist der Kaufpreis für diesen Kunden fällig.
5. **Beratung:** Finanzanlagen, Finanzierung, Nachberatung Versicherung.
6. **Betreuung:** Wiedervorlage, nächstes Jahresgespräch.

Pilot zuerst

Mit einer kleinen Gruppe von etwa 20–30 Kunden Annahme beginnen. Danach Leitfaden, Vergütungsmodell und Zeitaufwand nachschärfen und in Wellen ausrollen.

Wenn ein Kunde eine Immobilie verkaufen will: unsere Regeln

1. Offen sagen: „Wir können einen Makler empfehlen **oder** selbst ein Angebot machen."
2. Schriftlich offenlegen, dass die Käuferin eine Gesellschaft von uns ist.
3. Unabhängige Bewertung. Der Kunde darf ausdrücklich weitere Angebote einholen.
4. Kein Druck, kein Kauf aus einer erkennbaren Notlage, keine Nutzung von Wissen aus der Versicherungsakte für den Preis. prüfen

Das schützt unseren Ruf in einer Region, in der man sich kennt, und uns selbst vor Haftung.

VV-GmbH gleich mitgründen, Stiftung später abstimmen

Gemeinsame VV-GmbH

- **Im selben Notartermin mitgründen.** Kommt eine Chance, existiert die Gesellschaft bereits, ist eingetragen und hat ein Konto. Ein kurzfristiger Notartermin wird realistisch.
- **Ungleiches Eigenkapital trotz 50/50:** Wer mehr einbringt, gibt es als verzinstes Gesellschafterdarlehen. Mehr Zins, nicht mehr Stimmrecht.
- **Zunächst keine weiteren VV-GmbHs pro Person.** Sie kosten laufend Geld und erhöhen das Grunderwerbsteuer-Risiko bei einer späteren Stiftung.
- **Kein gemeinsamer Privatkauf mit späterer Einbringung** in die GmbH. Das löst erneut Grunderwerbsteuer aus und kann ein steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft sein. prüfen
- Banken verlangen bei neuen GmbHs in der Regel persönliche Bürgschaften. Annahme

Familienstiftung: Sache jedes Partners

- Ob und wann jemand seine Holding in eine Familienstiftung überträgt, entscheidet jeder für sich, mit einem Fachberater für Stiftungs- und Erbschaftsteuerrecht. Erste Tendenz: eine deutsche Familienstiftung, keine Auslandsstiftung. prüfen
- Grobe Schätzung: ca. 40–50 T€ Einrichtungskosten plus Grundstockvermögen in der Größenordnung von 100 T€ Annahme. Ob der Grundstock bar sein muss oder aus den Holding-Anteilen bestehen kann, klärt der Fachberater. prüfen
- **Gemeinsam relevant sind zwei Punkte:** die Grunderwerbsteuer (unten) und der Sozialversicherungsstatus. Hält nicht mehr der Geschäftsführer selbst die Holding, sondern eine Stiftung, kann Sozialversicherungspflicht entstehen. Deshalb vorher ein Statusfeststellungsverfahren. prüfen

Abstimmen, bevor eine Holding übertragen wird: Grunderwerbsteuer. Die Übertragung einer Holding, die mittelbar Immobilien hält, zählt als Gesellschafterwechsel bei der VV-GmbH. Wechseln innerhalb von 10 Jahren zusammen mindestens 90 %, fällt Grunderwerbsteuer an, in NRW 6,5 %. Bei unserer 50/50-VV-GmbH löst die Übertragung **einer** Holding allein das noch nicht aus. Ob eine Befreiung für Schenkungen greift, ist nicht geklärt. prüfen

Fall: beide Holdings innerhalb von 10 Jahren übertragen, Grundbesitzwert Annahme	1.000.000 €	2.000.000 €	5.000.000 €
mögliche Grunderwerbsteuer	**65.000 €**	**130.000 €**	**325.000 €**

Deshalb gilt: Bevor einer von uns eine Holding überträgt, stimmen wir uns ab und lassen die Grunderwerbsteuer prüfen.

KOSTEN & KAPITAL

Was der Start kostet

Vier Gesellschaften in einem Notartermin: zwei Holdings, die operative GmbH und die gemeinsame VV-GmbH. Kosten für Gesellschaften, die wir gemeinsam halten, teilen wir hälftig.

12.500 €

sofort einzuzahlen je Partner. Das Geld ist nicht verbraucht: Die Holding zahlt damit ihre Einlagen in die operative GmbH (6.250 €) und die VV-GmbH (6.250 €). Es bleibt Vermögen der Gesellschaften.

Haftung bis 25.000 € je Partner

Jede GmbH hat 25.000 € Stammkapital, von denen zunächst die Hälfte eingezahlt wird. Die offenen Resteinlagen (12.500 € in der eigenen Holding, je 6.250 € in den beiden gemeinsamen GmbHs) können eingefordert werden, etwa im Krisenfall.

POSITION	JE PARTNER	HINWEIS
Kapital, sofort eingezahlt	12.500 €	bleibt Vermögen
Kapital, Resteinlagen (bei Bedarf)	bis 12.500 €	Haftungsrahmen
Gründung (Notar, Handelsregister)	ca. 2.000–3.000 €	Annahme Annahme
Gesellschaftervereinbarung mit Vesting (Beurkundung)	offen	zusätzlich, Angebot einholen
Laufend pro Jahr (Abschlüsse, Erklärungen, IHK, Konten)	ca. 3.000–5.000 €	mit Immobilien mehr Annahme
Erlaubnisse, Haftpflicht, Register der GmbH	offen	Angebote einholen
Gutachten zur Bestandsbewertung	offen	trägt die GmbH

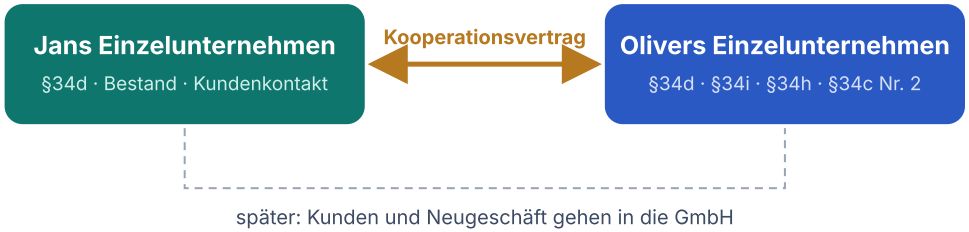
Zum Vergleich: Eine zusätzliche eigene VV-GmbH pro Person würde je Partner weitere 12.500 € sofort binden und laufend ca. 1.500–2.500 € pro Jahr kosten Annahme. Deshalb erst später, wenn es einen konkreten Anlass gibt.

Die Kostenspannen sind grobe Erfahrungswerte (je GmbH ca. 1.000–1.500 € Gründung, 1.500–2.500 € pro Jahr laufend), keine Angebote. Verbindlich sind nur Kostenvoranschläge von Notar und Steuerberater.

SCHNELLSTART

Starten, bevor die GmbH steht: die Übergangslösung

Sobald die Eckpunkte zwischen uns stehen, können wir loslegen, Ziel: in wenigen Wochen. Bis die GmbH ihre Erlaubnisse hat, arbeiten unsere Einzelunternehmen über einen Kooperationsvertrag zusammen, jeder im eigenen Namen.



Die Grundlagen

1. **Eckpunktepapier:** rechtlich nicht bindend, außer Vertraulichkeit und Kundenschutz. Unterschrift nach dem ersten Gespräch beim Steuerberater.
2. **Kooperationsvertrag:** Zusammenarbeit nur im Innenverhältnis, jeder tritt im eigenen Namen auf, keine gemeinsame Kasse. Eine Gesellschaft (GbR) lässt sich nicht einfach vertraglich ausschließen. Entscheidend ist, dass wir nach außen nicht gemeinsam auftreten. prüfen Dazu die Aufteilung der Provisionen nach Quelle und der Start des Vestings.
3. **Datenschutz:** Grundlage für die gemeinsame Auswertung des Bestands und ein Einwilligungsformular für das Jahresgespräch: „Darf unser Spezialist Oliver Sie kontaktieren?" prüfen
4. **Vertraulichkeit und Kundenschutz:** keine Abwerbung, falls die Zusammenarbeit endet. Das schützt dich, wenn du den Bestand öffnest.

FÜR KUNDEN UNSICHTBAR	FÜR KUNDEN SICHTBAR (PFLICHT)
Bestandsauswertung, Zinsbindungsliste	Erstinformation des jeweils Beratenden (Status, Erlaubnis, Registernummer) prüfen
Gesprächsvorbereitung, Pipeline	Vergütungsvereinbarung bei Anlageberatung
Abrechnung zwischen uns	Einwilligung zur Weitergabe der Daten

So wirkt es für Kunden nahtlos

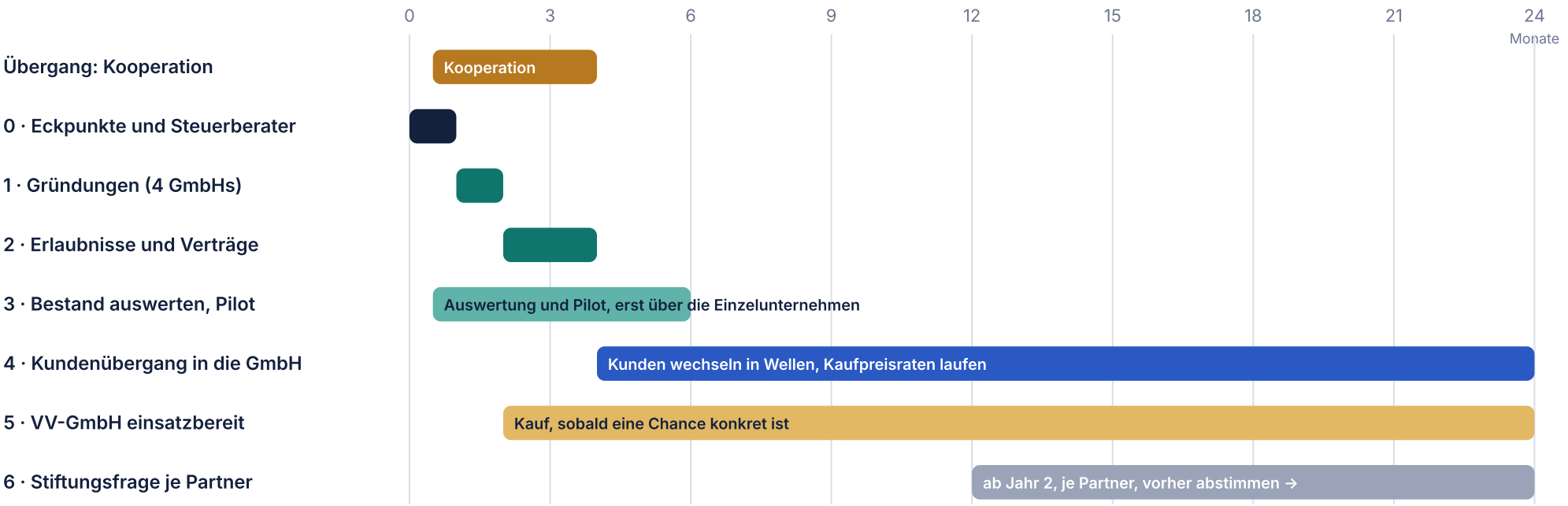
Du bleibst Ansprechpartner. Ich werde als **Spezialist im Team** vorgestellt. Der bisherige Auftritt bleibt, bis wir die Marke gemeinsam festgelegt haben. Kein Auftritt als „GmbH" vor der Eintragung, bis dahin nur mit dem Zusatz „i.G.", und keine erlaubnispflichtige Tätigkeit der GmbH vor Erteilung der Erlaubnisse. prüfen

Vergütung in der Übergangszeit

Bei Finanzierungen aus deinem Bestand erhältst du einen Tippgeberanteil an meiner Provision. Bei der Anlageberatung (Serviceentgelt) fließt nichts zwischen uns, weil §34h das nicht zulässt. Ob und wie das ausgeglichen wird, regeln wir in der Gesellschaftervereinbarung. Umsatzsteuer auf Tippgeberprovisionen klärt der Steuerberater. prüfen

FAHRPLAN

Der Weg vom Start bis zur Stiftungsfrage



Erste Wochen

Eckpunkte besprechen, Erstgespräch beim Steuerberater, danach unterschreiben. Kooperation starten, Bestand auswerten, erste Pilotgespräche über die Einzelunternehmen.

Monat 1–2

Ein Notartermin für alle vier GmbHs. **Wichtig:** Die operative GmbH entsteht, **bevor** Werte hineingehen.

Monat 2–4

Haftpflicht, Erlaubnisse, Register, Pool-Anbindung, Rahmenvertrag über den Bestandskauf, Kundendokumente. Statusfeststellung der Geschäftsführer.

ab Monat 4

Kunden wechseln in Wellen in die GmbH, Kaufpreisraten laufen. Innendienst einstellen. Vesting quartalsweise dokumentieren.

NÄCHSTE SCHRITTE

Wer macht was zuerst

	DU	ICH	GEMEINSAM
Paket 1 vor der Unterschrift	Bei Fondsfinanz klären, wie ein gemeinsamer Zugang möglich ist. Altmakler wegen der Übernahme der Abgaben vorinformieren.	Entwürfe für Kooperationsvertrag, Datenschutzgrundlage, Einwilligungsformular und Kundenschutz vorbereiten.	Eckpunkte besprechen. Erstgespräch beim Steuerberater. Danach Eckpunkte unterschreiben.
Paket 2 Start Kooperation	Leitfaden fürs Jahresgespräch freigeben. Erste Pilotkunden ansprechen.	Bestand auswerten: Wohngebäude, Vermieter, Zinsbindung, Lebensphasen. Erste Liste von Beratungsanlässen.	Pipeline aufsetzen. Unterlagen für die Gründung an den Notar. Notartermin vereinbaren.
Paket 3 Gründung	Pilotgespräche, Kunden vorstellen	Erste Beratungen zu Finanzierung und Anlage (noch über mein Einzelunternehmen)	Notartermin, Anträge auf Erlaubnisse

Was wir gemeinsam entscheiden sollten

1 · Grundsatz

Passen 50/50 über Holdings, Rück-Vesting und Kauf des Bestands nach Formel als Rahmen?

2 · Vesting und Gegenleistung

Gewichtung von Zeit und Leistung, Höhe der Ziele. Gilt für deine Arbeit ebenfalls ein Vesting oder eine Gegenpflicht, etwa eine Mindestzahl angebotener Kundenübergänge?

3 · Rollen, Zeit, Vergütung

Wer verantwortet welche Sparte? Welches Zeitbudget bringt jeder ein? Geschäftsführervergütung nach tatsächlichem Einsatz? Wann stellen wir Innendienst ein?

4 · Bestand

Neugeschäft der Übergangszeit: volle Formel oder reduzierter Faktor? Welcher Gutachter? Umsatzsteuer beim Verkauf?

5 · Finanzierung und Immobilien

Modell der GmbH: Vermittlung mit Bankprovision oder Honorarberatung? Kapitalrahmen der VV-GmbH, Regeln für ungleiches Eigenkapital.

6 · Berater

Steuerberater, Notar, Fachanwälte (Vermittler-, Gesellschafts-, Sozialrecht), Datenschutzberater.

HINWEISE

So ist dieses Papier zu lesen

Kennzeichnung

prüfen — **Rechtliche oder steuerliche Aussage** nach bestem Kenntnisstand (Oktober 2026). Vor der Umsetzung durch Steuerberater, Notar oder Fachanwalt zu bestätigen.

Annahme — **Annahme oder Schätzung**, zum Beispiel Kostenspannen, Pilotgröße, Grundbesitzwerte. Durch Angebote oder Daten zu ersetzen.

ohne — Angaben aus unseren Gesprächen (Kundenzahl, Umsätze, Erlaubnisse) oder Vorschläge zur Diskussion.

Berechnungsgrundlagen

- Gewerbesteuer-Hebesatz 515 % (vorsichtiger Ansatz).
- Körperschaftsteuer 15 % (2026/27, danach sinkend) + Soli 5,5 %. Gewerbesteuer 3,5 % × Hebesatz. Abgeltungsteuer 25 % + Soli.
- Einzelunternehmen: Grenzsteuersatz 42 % + Soli, Gewerbesteueranrechnung mit Faktor 4,0.
- Grunderwerbsteuer NRW 6,5 %.
- Alle Werte sind nachgerechnet. Der Steuerberater muss sie bestätigen.

Was dieses Papier ist und was nicht

Es ist eine **unverbindliche Diskussionsgrundlage**, damit wir beide den ganzen Rahmen kennen, bevor wir Geld für Berater und Notar ausgeben.

Es ist **keine Steuer- oder Rechtsberatung** und ersetzt keine Prüfung im Einzelfall. Gesellschaftsvertrag, Gesellschaftervereinbarung, Bestandskauf, Kundendokumente und Stiftung gehören in die Hände von Steuerberater, Notar und Fachanwälten.

Die Zahlen zu deinem Bestand beruhen auf unseren Gesprächen und werden bei der Auswertung des Bestands überprüft.

Nächster Schritt

Ein gemeinsamer Termin, um die sechs offenen Entscheidungen durchzugehen. Danach das Erstgespräch beim Steuerberater, und wir starten.